

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) · 개선 요구

제 목 [3] 구내매점 계약 관리 및 업무처리 부적정

관 계 부 서 전력연구원

조 치 부 서 인사처, 전력연구원

내 용

1. 업무 개요

전력연구원은 원내에 구내매점을 임대하여 운영하고 있으며, 2012년 이전에는 수의계약으로 2013년부터는 온비드⁹⁾에 의뢰하여 경쟁입찰을 통해 [표1]과 같이 구내매점 사업운영자를 선정하였다.

그리고 입찰을 통해 선정된 운영자와 계약일반조건과 계약특수조건을 포함한 임대차계약서를 체결하였고, 매년 계약 갱신을 하고 있다.

[표1] 구내매점 임대사업자 현황

구 분	'88~'08	'09~'12	'13~'15	'16	'17	'18~'24
사업운영자	미확인	◀♣	㈜■	♣♠%	▽■●	▽■●
선정방식	수의계약	수의계약	경쟁입찰	경쟁입찰	계약 갱신	계약 갱신

주: ♣♠%은 이후 ◀◆로 사명이 변경되었고, ▽■●의 개업은 2016. 1. 1임

한편 ♣♠%과 ▽■● 모두 대표자는 ★▽♠으로 2016. 1. 1부터 현재까지 9년간

9) ♣▲공사 구매시스템

구내매점을 운영 중이며, 이후 ★▽♠은 ㉔♠%을 <◆㉔로 변경하고 모친 명의의 *☆◇를 통해 직접 소액구매 영업을 추진하였고 비교 견적을 주고받기 위해 파트너 관계인 ■%㉔, ♥*△ 등을 통해 [표2]와 같이 전력연구원 내 소액 수의계약으로 약 8.5년간 약 62억원의 부가 매출을 올렸다.

[표2] 소액구매 현황(구내매점 및 관계업체)

(단위: 백만원, 부가세 제외)

업체명	▽㉔○	<◆㉔	*☆◇	■%㉔	♥*△	합 계
합 계	671.5	2,920.2	781.4	1,596.2	232.3	6,201.6

주: 2016.1월~2024.5월까지 ERP 전자뱅킹내역 및 RCMS 이체내역

그리고 2024. 4월, 전력연구원 ○*◎연구소 ㉔㉔㉔ 선임연구원이 2021년부터 구내매점 대표 ★▽♠과 공모하여 본인 계좌로 선입금을 받고, 상급자 등을 기망하여 연구재료, 사무용품 구매 명목의 허위 품의서를 결재받은 뒤 물품을 납품받지 않고 ★▽♠의 관계업체¹⁰⁾와 매점에 대금만 지급하는 방법으로 22회에 걸쳐 정부과제 연구비를 횡령한 사실이 확인되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

「연봉 및 복리후생관리규정」 제36조에 따르면 구내매점은 후생시설로서 동 규정 제39조에 따라 직원의 복리증진을 위하여 위탁 운영하는 것이 유리하다고 인정되는 후생시설은 임대하여 운영할 수 있다.

2012. 12월 (주)■㉔㉔과 체결한 임대차계약서 계약일반조건 제5조 1항에 따르

10) <◆㉔(★▽♠ 소유), *☆◇(모친 명의, ★▽♠이 실질 소유), ■%㉔(★▽♠ 지인 소유)

면 (주)■□△은 계약기간 만료 60일전까지 계약 갱신 요구를 할 수 있고 2항에 의거 (주)■□△은 최초의 임대차계약기간을 포함한 전체 계약기간이 3년을 초과하지 않는 범위에서만 1년 단위로 계약 갱신 요구를 행사할 수 있으며, 제7조 ③항에 따라 전력연구원 또는 (주)■□△이 임대차기간 중 계약의 전부 또는 일부를 해지하고자 할 경우에는 60일 전에 서면으로 통보함으로써 해지할 수 있다고 되어 있다.

한편, 2015. 12월 ■♠%과 체결한 임대차계약서 계약일반조건 제5조 2항에 따르면 임차인은 최초의 임대차 계약기간을 포함한 전체 계약기간이 2년을 초과하지 않는 범위에서만 1년 단위로 계약 갱신 요구를 행사할 수 있으나 계약기간 만료 전 임차인에 대한 직원만족도 조사를 시행하여 조사 결과 70점이상인 경우 계약기간을 1년 연장할 수 있다.

그리고 계약특수조건에 따르면 임대인의 건물은 식품, 잡화, 담배 등을 판매하는 소매점에 한하여 운영을 허용하고 이 업종 이외는 영업행위를 할 수 없으며, 임차인은 계약체결 당시의 업종을 변경할 수 없다.

또한 임차인이 계약 시점에서 ‘개인’인 경우 임차인은 계약기간 시작일 이전에 임차인의 명의로 부가가치세법에 의거한 사업자등록을 마친 후 사업자등록증 사본을 ‘임대인’에게 제출하여야 하며, 임차인은 허용된 물품(담배제외)의 판매가격을 대형마트 가격 수준으로 하여야 한다.

따라서, 2012년과 2015년 구내매점 입찰 공고에 따라 임차인은 최초의 임대차 계약 기간을 포함한 전체 계약기간이 최대 3년을 초과할 수 없고 식품, 잡화, 담배 등을 판매하는 소매점에 한하여 운영할 수 있으며, 임대인이 임차인과 계약을 해지하고자 할 경우에는 계약기간 만료 60일 전에 서면으로 통보해야 한다.

특히, 구내매점 대표가 전력연구원 직원과 공모하여 정부과제 연구비를 횡령한 사실이 확인됨에 따라 9년간 장기 계약을 체결하고 있는 구내매점 임대계약 적정성, 부패 예방을 위한 개선점 등에 대해 살펴볼 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠ 구내매점 임대에 관한 계약 사항 미준수

전력연구원 담당자는 (주)■▣▢과 계약 해지를 위해 계약기간 만료 55일 전인 2015. 11. 6. 계약해지 안내 공문을 (주)■▣▢로 발송하였는데, 계약일반조건 제7조 3항에 따라 계약기간 만료 60일 전에 서면으로 통보해야 함에도 계약을 위반하였다.

이에 대해 전력연구원은 답변서¹¹⁾를 통해 계약일반조건 제5조 1항에 따르면 (주)■▣▢은 계약기간 만료 60일 전까지 계약 갱신을 요구할 수 있었음에도 공식적인 요청을 하지 않았다고 소명하였으나, (주)■▣▢이 발송한 공문을 확인 해 본 결과 계약기간 만료 60일 전에 서면으로 계약해지 통보를 받지 못했기 때문으로 판단된다.

11) 당시 구내매점 계약 담당자가 퇴직하여 상세 내용을 파악하기 어려워, 현재 구내매점 담당부서(전력연구원 ◆▼ &실)로 운영중인 구내매점에 대한 질문서를 발부('24.11.18.)하였으며, 답변서를 회신('24.11.25.)받았음

실제로 (주)■●●은 [표3]과 같이 상가건물 임대차보호법¹²⁾에 따라 자동으로 계약이 2년간 연장된다고 알고 있었고 전력연구원으로부터 계약기간 만료 60일 전에 계약해지 통보를 받았다면 임대차계약서에 따라 계약 갱신 요구를 할 수 있었고 전력연구원에서 충분한 사전 설명과 협의가 없이 진행되었음을 알 수 있다.

[표3] (주)■●●이 발송한 계약해지 통보에 관한 공문내용(문서번호: 2015-12-24-kma-1)

- ▣ 저희회사에 매점 영업을 돕게 해준 귀 연구원에 감사드립니다. 하오나 상가 임대 보호에 자동 2년 연장이 가능한 걸로 믿고 있었는데 갑자기 해지 됐다고 하여 당황스럽습니다.
- ▣ 통보도 받지 못하고 이루어진 점 유감입니다.

그리고 2015. 11월 경쟁입찰 당시 입찰공고문 및 계약일반조건에 따르면 계약기간은 2년(1년단위 갱신)이고 직원만족도 조사 결과 70점 이상인 경우 1년 연장 가능하다고 명시되어 있었는데, 전력연구원 @◎●은 2017. 12월 이전 직원만족도 조사를 수행하지 않은 채로 ▽■●와 계약 갱신을 진행하여 계약을 위반한 것을 확인하였다.

또한, 2012. 12월과 2015. 12월 계약 당시 계약특수조건에 따르면 판매물품을 대형마트 가격 수준으로 해야 한다고 명시되어 있으나, 전력연구원 담당자는 구내매점에 대해 정기적인 가격조사를 하지 않았고 대형마트 가격 비교 업무 또한 수행하지 않았는데, 전력연구원 내부품의와 입찰공고문, 임대차계약서에 임대 조건

12) 상가건물 임대차보호법은 상가건물 임차인의 보호를 위해 2002. 11월부터 시행된 제도로써 임차인의 계약갱신 요구권은 10년까지 행사할 수 있음

으로 명시되어 있는 사항임에도 이를 준수하지 않았다는 것은 이해하기 어렵다.

[표4] 구내매점 입찰 및 계약 관련 서류

1-2 ■ ▨ ▩ 과 달리 ▽ ▣ 와 계약 시 차별적 계약 업무처리

'13년부터 3년간 계약한 (주)■■■■은 당시 상가건물 임대차보호법에 따라 자동 연장계약이 된다고 알고 있었으나 전력연구원 담당자는 전체 계약기간이 3년을 초과할 수 없다는 계약일반조건 제5조 2항을 근거로 계약 해지를 통보하였다.

반면, ▽■■●의 경우에는 (주)■■■에게 적용하였던 계약일반조건 제5조 3항이 동일하게¹³⁾ 반영되어 있었음에도, ▽■■●가 상가건물 임대차보호법에 근거한 계약 갱신을 서면으로 요구하여 계약 갱신을 거부할 정당한 사유가 없었다는 이유로 [표5]와 같이 매년 계약 갱신하여 9년간 계약을 체결하였다.

[표5] 구내매점 경쟁입찰 관련 계약 사항 비교

계약기간	계약업체	대표자	비 고
2013.01.01~2015.12.31(3년)	■■■	%%%	계약기간 최대 3년까지 가능 상가건물 임대차보호법 미적용
2016.01.01~2016.12.31(1년)	(주)■■■%	★▽♠	계약기간 최대 3년까지 가능 상가건물 임대차보호법 적용
2017.01.01~2024.12.31(8년)	▽■■●		

그런데 경쟁입찰 공고에 명시한 계약기간이 (주)■■■과 ▽■■●가 동일한 상황에서 연장계약을 달리 적용한 것은 형평에 맞지 않은 차별적인 계약 업무처리로 판단된다.

이에 대해 전력연구원은 답변서를 통해 계약 해지 당시에 임차인인 (주)■■■은 상가건물 임대차보호법을 인지하고 있었으며, 해당 법령 및 계약서 조항에 근거하여 계약 갱신을 종료 60일 전후 서면으로 명확하게 요구할 수 있었음에도 별도의 갱신 요구권을 행사하지 않았고 계약종료 일주일 전에 계약 해지에 대해 유감이라는 내용으로 공문을 보내왔을 뿐이고, ▽■■●의 경우 상호 간에 합의된 계약서보다 상위 법령인 상가건물 임대차보호법에서 임차인의 계약기간에 대해 보장하게 되어 있고 ▽■■● 측에 계약 갱신을 거부할 정당한 사유가 없었기 때문에 차별적인 업무처리가 아닌 관련 법령에 기반하여 업무를 진행했다고 진술하였다.

13) 계약기간은 2년이나 직원만족도 조사결과 70점 이상인 경우 1년 연장할 수 있음(최대 3년을 초과하지 않음)

그러나 '15. 11. 24 작성한 구내매점 운영방안 검토(안)에 따르면 전력연구원
에서 상가건물 임대차보호법에 의거 임차인 요구 시 5년까지 보장된다고 명시되어
있음에도 (주)■▣▢은 계약 연장 의사가 있었으나 법령 및 계약서 조항에 근거하
여 서면으로 연장 의사를 보내지 않았기 때문에 계약 해지를 통보하고, ▽▢
●는 계약서 조항에 근거하여 2년차 계약이 종료될 시점에 직원만족도 조사를 시
행하지 않았음에도 관련 법령에 우선하여 업무를 처리했다는 것은 일관성 있
는 업무처리로 받아들이기 어렵다.

[표6] 전력연구원 내부품의('15. 11월)

3. 운영방안	
☐ 운영방법 : 위탁운영(임대)	
○ 임차인 선정 : 예정가격 이상 최고가격 입찰자	
○ 계약기간 : 2년(단, 직원 만족도 조사결과 70점 이상인 경우 1년 연장)	
✓ 상가건물 임대차보호법(제10조 2항 및 3항)에 의거 임차인 요구시 5년까지 보장	

정리하면 (주)■▣▢과 ▽▢●는 경쟁입찰 계약 조건에 따라 최대 3년까지 계약
할 수 있었는데, 전력연구원 담당자는 똑같이 상가건물 임대차보호법을 적용해 준
것이 아니라 (주)■▣▢과 달리 ▽▢●에게만 적용을 해주었고, ▽▢●에 대해서는
계약사항을 따르지 않고 관련 법령에 기반하여 업무를 진행하였기 때문에 명백
한 차별적인 업무처리로 판단된다.

② 구내매점 사업자 부당 변경

2015. 11월 입찰공고에 따르면 “▷@☆시에 주소지(사업장)을 둔 개인 또는

부가가치세법에 의한 사업자”로 되어 있고, 개인이 운영자로 선정될 시에는 사업 개시 후 사업자등록을 필해야 한다고 되어 있어, 입찰참가자격에는 개인과 사업자에 대해 명확하게 구분되어 있다.

그런데 전력연구원 담당자는 '15. 11월 입찰 당시 ㉠♠%이 개인이 아닌 사업자로 참여하여 낙찰받았음에도 2016. 12. 21. 계약 갱신(2017.1.1.~2017.12.31.) 시에는 '16. 1월 전력연구원 주소지로 새롭게 사업자등록을 한 ㉡㉢를 ㉠♠%과 대표자가 동일하다는 사유로 계약을 부당하게 변경 하였다.[표7 참조]

[표7] 사업자등록증(㉡㉢, ㉠♠%, ㉣◆㉤)

익명화	익명화	익명화
㉡㉢	㉠♠%	㉣◆㉤

그리고 입찰참가자격에서 정의된 부가가치세법에 의한 사업자라 함은 사업 목적이 영리이든 비영리이든 관계없이 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급 하는 자를 말하고, 과세사업자(일반과세자, 간이과세자)와 면세사업자를 모두 포함 한다고 되어 있으므로 ㉠♠%과 ㉡㉢는 서로 독립적인 ‘사업자’로 볼 수 있고, ㉠♠%은 이후 ㉣◆㉤로 사명을 변경하였다.

조달청 유권해석에 따르면, 개인사업자의 사업이 민법 또는 상법에 의해 법인에게

포괄적으로 양도되는 경우에는 계약의 권리의무도 승계가 가능하나 계약상대자의 변경사항에 대해 계약 변경이 필요하다고 되어 있고, 개인사업자간에도 포괄양도 양수가 가능하며, 이 경우 양도인은 사업자를 폐업하도록 절차상 되어 있으므로 전력연구원 @◎●은 ㉠♠%에서 ▽㉠●로 계약 갱신 전에 입찰참가자격, 변경사유, 관련법령(민법, 상법 등)을 종합 검토하여 변경 여부를 판단했어야 했다.[표8 참조]

[표8] 조달청 유권해석 질의회신('24.11.15)

▫ 귀하의 민원내용은 기존 계약 건을 대표자(개인사업자)는 동일하나 사업자 등록번호 및 상호가 다른 사업장으로 변경계약이 가능한지에 관한 것으로 이해됩니다. ▫ 귀 질의의 경우 입찰참가자격, 변경사유, 관련법령(민법, 상법 등) 등을 종합 검토하여 발주기관에서 판단하여야 할 것입니다.
--

또한 입찰공고 및 임대차계약서에 포함된 계약특수조건에 따르면 전력연구원 사옥은 연구개발업무의 특성상 소매점(식품, 잡화, 담배 등의 판매업)에 한하여 운영을 허용하며, 임차인은 계약체결 당시의 업종을 변경할 수 없다고 되어 있는데 ㉠♠%은 ‘과학기기, 일반소모품 도소매 업종’으로서 이 조건을 충족하지 않았음에도 입찰을 주관한 ㉠▲㉠공사에 어떠한 의견도 제출하지 않았고, 2015. 12. 14. 입찰참가자격을 충족하지 않은 ㉠♠%과 계약을 체결 하였다.[표9 참조]

[표9] '15. 12월 개찰조서 및 계약 당시 사업자등록증(㉠♠%)

익명화	익명화
------------	------------

특히, [표9]의 개찰조서에 따르면 ㉠♠%은 개인이 아닌 개인사업자로 입찰에 참여기 때문에 개인 입찰자와 구분하여야 하며, 개인 입찰자와 동일하게 계약기간 내에 소매점으로 사업자등록을 새로 등록하는 것은 입찰참가자격을 위배한 것이다.

따라서, 전력연구원 담당자는 입찰 공고된 임대업종을 충족하지 않은 ㉠♠%과 계약을 체결하고 입찰참가자격 등에 따라 변경이 불가능한 ㉡㉢㉣에 대해 검토 절차를 거치지 않고 ㉠♠% 대신 ㉡㉢㉣로 계약을 갱신하였고 ㉡㉢㉣가 구내매점을 8년간 계속 운영할 수 있는 토대를 만들어 주었다.

이에 대해 전력연구원은 답변서를 통해 ㉡㉢㉣와 갱신 계약을 체결한 것은 두 사업자가 모두 법인이 아닌 개인사업자로 그 대표자가 ★▽♠ 대표로 동일하였고, 과학기기 도매업인 ㉠♠%보다 식품잡화 소매업인 ㉡㉢㉣가 매점 운영에 더 적합하다고 판단되었기 때문이라고 소명하였다.

그러나 ㉡㉢㉣는 2015. 12. 31. 사업장소재지를 전력연구원 제1연구동으로 하여 사업자등록을 한 뒤 실질적으로 매점 영업을 한 것으로 확인되었으며, 이는 2015. 12. 14. ㉠♠%과 임대차계약(2016.01.01.~2016.12.31.)을 체결한 시기와 겹치며 계약 갱신 이전부터 전력연구원은 ㉠♠%과 ㉡㉢㉣를 동일시하여 ㉡㉢㉣가 계약 없이 실질적으로 영업하도록 묵인했다는 점에서 이를 받아들이기 어렵다.

③ 소매구매 영업행위 관리 부실로 ★▽♠ 관계사가 약 62억원 매출 기록

임대차계약서에 포함된 계약특수조건에 따르면 임차인은 식품, 잡화, 담배 등을 판매하는 소매점 이외는 영업행위를 할 수 없다.

그런데 ㉠♠%과 ㉡㉢㉣ 대표인 ★▽♠은 구내매점을 교두보로 삼아 연구원 내 출입이 자유롭다는 점을 활용하여 2016년부터 ㉠♠%(과학기기, 일반소모품 도소매)의 상호를 ㉤㉥㉦로 바꾸고 연구소모품, 기자재, 안전용품 등 1천만원 미만의 소액 수익계약 영업을 하여 ★▽♠과 관계사는 구내매점 및 소액구매 영업으로 [표10]과 같이 약 62억원의 매출을 발생시켰다.

[표10] 소액구매 현황(구내매점 및 관계업체)

(단위: 백만원, 부가세 제외)

업체명	㉡㉢㉣	㉤㉥㉦	*☆◇	■%目	♥*△	합 계
2016	103.6	375.9	106.1	246.3	—	831.9
2017	126.8	267.6	64.6	158	16.4	633.4
2018	84.2	267.4	81.9	136.1	30.1	599.7
2019	53.3	250.7	81.0	154.5	37.2	576.7
2020	74.2	335.2	58.4	126.6	0.2	594.6
2021	69.4	484.1	101.8	242.5	94.8	992.6
2022	79.0	465.9	117.5	246.8	53.6	962.8
2023	69.3	393.9	138.0	250.9	—	852.1
2024. 5월	11.7	79.5	32.1	34.5	—	157.8
합 계	671.5	2,920.2	781.4	1,596.2	232.3	6,201.6

주: 2016.1월~2024.5월까지 ERP 전자뱅킹내역 및 RCMS 이체내역

[표10]을 보면, 2016년에 ㉡㉢㉣와 ㉤㉥㉦는 각각 103백만원, 375백만원의

매출을 기록하였는데, 실제 구내매점 계약은 ㉔♠%으로 되어 있으나 ▽㉔㉔가 구내매점을 운영하였고 ㉔♠%은 <◆㉔로 상호를 바꾸고 소액구매 영업을 했다는 점을 알 수 있다.

그리고 *☆◇는 ★▽♠의 모친이 대표로 있는 회사인데, 2016년에 106백만원의 매출을 기록한 것으로 볼 때 2016년부터 소액구매 영업을 위해 사업자를 만들었음을 확인할 수 있고, ■%㉔(△■☆ 대표)는 2016년에 246백만원 매출을 올렸는데 이때부터 ★▽♠과 소액 수익계약 시 서로 비교 견적을 주고받으며 밀접한 관계였다는 것을 알 수 있으며, ♥*△는 2017년부터 2022년까지 매출이 확인되어 일정 기간동안 관계사였다고 판단된다.

특히 ★▽♠은 ▽㉔㉔, <◆㉔, *☆◇를 직접 운영하면서 약 8.5년 동안 43.7억원의 매출을 올렸는데, 2024년을 제외한 8년 동안 연매출 5.3억원에 달하는 수치이다.

그리고 감사 기간 중 ★▽♠의 관계사가 연구원으로부터 주문받은 소액 수익계약 물품을 인터넷으로 주문한 뒤 배송지를 구내매점으로 지정하여 다시 연구원으로 납품한 것을 확인하였는데[표11 참조], 연구원 직원들 또한 ‘구내매점에 가면 소액구매 관련 견적서를 받을 수 있다’고 진술하는 점을 미루어볼 때 전력연구원에서는 ★▽♠이 구내매점과 소액구매 영업을 병행하고 있다는 사실을 인지하고 있었다.

[표11] 소액구매건을 구내매점으로 배송한 내역('24. 9월 발전연구소 참고 실사 시)

		
★▽♠(◇▣▷)	★▽♠(○○○)	■%▣ △■☆(%▷◆)

그럼에도 전력연구원 담당자는 구내매점의 영업행위에 대해 어떠한 제지도 하지 않았고 직원 복지증진을 위한 계약 조건인 구내매점 판매가격 및 만족도 조사 또한 시행하지 않았으며 법령에 근거한 갱신 요청을 거부할 수 없었다는 사유로 매년 계약 갱신을 진행함으로써 ★▽♠과 관계사가 약 9년간 62억원의 매출을 올릴 수 있었던 것으로 추측되나 전력연구원의 묵인 방조는 확인할 수 없었다.

결국 전력연구원 내에서 구내매점 계약과 소액구매 영업이 ★▽♠의 관계사로 장기화, 고착화되면서 ★▽♠은 연구원의 편의를 위해 원하는 날짜에 물품을 납품하고 견적서 등 관련 서류를 연구원이 사용하기 편하도록 제공하고, 전력연구원 담당자들은 구입해야 할 물품들을 분할로 쪼개고 ★▽♠의 관계사가 순차대로 계약자를 선정하여 분할 수의계약을 회피하였고 가격이 높더라도 빠르고 원하는 시기에 물품을 수령할 수 있었기 때문에 서로의 이익을 추구하는 행위가 공생하는 관계로 발전함으로써 부패 개연성이 클 수밖에 없었으며, 결국 구내매점 횡령 사건의 계기가 되었던 것으로 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대해 전력연구원은 답변서 제출을 통해 감사에서 지적한 바를 수용하여 구내매점 운영 존치 여부를 포함하여 운영 방안을 전면 재검토하겠으며, 판매 물품 가격조건 이외에 안전 및 보안책임, 종업원 관리, 매출 등 운영 관련 자료 제출, 가격조사, 위생점검, 만족도 조사 등 위탁운영을 중점으로 계약특수조건을 보완·개선하고, 계약 사항 준수 여부를 모니터링하고 원활한 운영을 위해 매출 등 운영 자료를 정기적으로 확인하는 등 구내매점 위탁운영 업체에 대한 체계적인 관리를 시행하도록 하겠다고 답하였다.

그리고 ▽■■●의 경우 최초 임대차계약에도 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 만족도 조사를 통해 계약을 연장하는 조항이 있었으나 상호 간에 합의된 계약서보다 상위 법령인 상가건물 임대차보호법에서 임차인의 계약기간에 대해 보장하게 되어 있고 임차인인 ▽■■● 측에서도 해당 법에 근거한 계약 갱신을 서면으로 요구하였기에 임대인인 연구원 측에서는 계약 갱신을 거부할 정당한 사유가 없었으므로 그에 따라 서면을 통한 별도의 만족도 조사를 하지는 않았으며 이는 (주)■■■■과 ▽■■●를 상대로하여 차별적으로 업무를 처리하고자 한 것이 아닌 관련 법령에 기반하여 업무를 진행하였다고 소명하였다.

그러나 계약기간을 분명히 명시하여 경쟁입찰을 통해 구내매점 운영자를 선정하였고, 입찰 공고 시 첨부된 계약특수조건에 따르면 임대인의 건물은 전력연구원 사옥으로 연구개발업무의 특성이 있다는 점이 명시하고 있으며 직원복지 증진을 위한 후생시설인 구내매점을 ‘상가건물’로 보고 상가건물 임대차보호법을

상위법령으로 임의로 판단했다는 점과 공고조건이 거의 동일한 이전 입찰을 통해 선정된 (주)■□■은 다르게 적용했다는 점에서 이를 수용하기 어렵다.

또한 전력연구원은 '15.11.30. 구내매점 임대 입찰공고시 임대업종을 '식품, 잡화, 담배 등을 판매하는 소매점'으로 표기되어 있었고, '15.12.10. 개찰 결과 최고 금액을 입찰한 ■♠%(★▽♠, 개인사업자)이 사업자 등록상 과학기기, 일반소모품 종류의 도소매 업태로 등록되어 있었지만 '15.12.14. ■♠%과 임대차계약을 체결한 이유는 낙찰 당시 업종이 상이하다 하더라도 낙찰받은 후에 매점 운영에 적합한 사업자등록을 한다면 개인이라도 입찰 참여가 가능한 입찰요건이어서 사업자의 업태·업종이 다르다는 사유로 계약체결이 불가능한 것은 아니었기 때문이며 낙찰받은 후 ★▽♠은 매점 운영을 위하여 '16.01.01.부로 식품잡화, 소매업 관련 신규 사업자 등록(상호명 ▽□●)을 하였고, 이에 임대차 갱신시 실질적인 매점 운영사업자인 ▽□●(★▽♠, 개인사업자)와 임대차 갱신 계약을 체결한 것이었다고 소명하였다.

그러나 당시 입찰공고문에 명시된 입찰참가자격에 따르면, 부가가치세법에 의한 사업자가 아닌 개인의 경우 운영자로 선정될 시에는 사업 개시 후 사업자등록을 필해야 한다고 되어 있어 ■♠%과 같이 사업자로 입찰에 참여한 경우에는 이를 적용할 수 없음에도 전력연구원은 이 조항을 잘못 해석한 것으로 판단된다.

덧붙여, 앞에서 살펴봤듯이 ▽□●가 사업자등록을 한 '15.12.31.이후 구내매점

을 통한 물품 대금은 ▽[문양]●로 지급되었는데, 2016.01.01~2016.12.31.(1년)은 [문양]♠%과 계약을 하였음에도 새로운 업체인 ▽[문양]●로 대금을 지급한 것은 명백히 계약을 위반한 행위이기 때문에 이를 수용하기 어렵다.

또한 계약 위반 등과 관련하여 구내매점 계약해지 등 행정상 조치가 필요하다고 판단되나 이전 횡령 조사에서 ▽[문양]●의 계약해지와 부정당 업체 제재 조치가 요구되었기 때문에 금번 감사에서는 다를 필요가 없었다.

조치할 사항

인사처장은 2015. 12월 [문양]♠%의 사업자 업태·업종이 다름에도 임대차계약을 진행한 직상위자와 2016. 12월 [문양]♠%에서 ▽[문양]●로 검토 없이 계약을 갱신한 직상위자에 대하여 ‘경고’를 촉구하고, 2017. 12월 구내매점 만족도조사를 시행하지 않고 ▽[문양]●와 계약 갱신을 진행한 담당자와 직상위자에 대하여 ‘경고’,와 ‘주의’를 촉구하여 주시고,(경고, 주의)

전력연구원장은 구내매점 계약 방법 및 운영에 대해 전면 재검토를 해주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	개 선	-	경 고 [3명] 주 의 [1명]	전력연구원	인사처 전력연구원